

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4433/2536

นาง ชั่วเอง แซ่ซิ้ม
นาย สิทธิ วชิรโ กมล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1476, มาตรา 1480, มาตรา 1533

การที่ ง. ยกที่ดินสินสมรสให้จำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นบุตรและหลานโดยเสน่หามีใช้การให้ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี ต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ผู้เป็นภริยา เมื่อไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์การให้ดังกล่าวจึงไม่ผูกพันโจทก์ โจทก์ย่อมฟ้องเรียกที่ดินอันเป็นสินสมรสส่วนของตนคืนได้ โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ง. ก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 พ.ศ. 2477 ซึ่งตาม พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 มาตรา 4 บัญญัติว่า บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ไม่กระทบกระเทือนถึงบทบัญญัติมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477 ดังนั้นการแบ่งสินสมรสของโจทก์กับ ง. จึงต้องแบ่งตามกฎหมายลักษณะฉั้วเมียบทที่ 68 หาใช่แบ่งคนละส่วนเท่ากันตามมาตรา 1533 ไม่ เมื่อโจทก์กับ ง. ต่างไม่มีสินเดิมด้วยกัน สินสมรสต้องแบ่งเป็น 3 ส่วน เป็นของ ง. 2 ส่วน เป็นของโจทก์ 1 ส่วน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภรรยา ของนายจ้อ แซ่จิ้ม ก่อนใช้ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มีที่ดินสินสมรสแปลงหนึ่ง คือที่ดินโฉนดเลขที่ 8606 ตำบลบาง
เกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเนื้อที่ 164 ไร่เศษ มีชื่อนายจ้อ เป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2525 นายจ้อได้ออนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
แปลงดังกล่าวให้แก่จำเลยทั้งสี่โดยเสนหาไม่มีค่าตอบแทนโดยโจทก์ไม่ทราบและไม่
ยินยอม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2527 นายจ้อถึงแก่กรรมโจทก์เป็นผู้จัดการมรดก ได้
รวบรวมทรัพย์สินเพื่อทำการจัดการมรดก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2528 ได้ทราบว่า
นายจ้อโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยทั้งสี่แล้ว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง โดยให้จำเลยทั้งสี่ชำระค่า
ธรรมเนียมและค่าภาษีการโอน หากไม่สามารถโอนคืนให้แก่โจทก์ได้ ให้จำเลยทั้งสี่
ร่วมกันใช้ราคาแทนเป็นเงิน 1,250,000 บาท

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า นายจ้อได้ทำนิติกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสี่
เนื่องจากจำเลยที่ 1 เป็นบุตรของนายจ้อกับโจทก์จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นบุตร
ของจำเลยที่ 1 เป็นการยกให้ตามสมควรในทางศีลธรรม โดยโจทก์ได้ยินยอมแล้ว
ปัจจุบันที่ดินพิพาทมีราคาไม่เกิน 900,000 บาท โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสี่แบ่ง
ทรัพย์สินให้แก่โจทก์โดยมิได้ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนระหว่างนายจ้อกับ
จำเลยทั้งสี่เสียก่อน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท
คืนให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง พร้อมกับชำระค่าใช้จ่ายและค่าภาษีในการโอนด้วยมิฉะนั้นให้
ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสี่ หากไม่สามารถทำการโอน
ที่ดินพิพาทครึ่งหนึ่งดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ได้ ให้จำเลยทั้งสี่ชดใช้ราคาแทนเป็นเงิน
1,250,000 บาท

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหาวินิจฉัยว่า นายจ้อยจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสี่เฉพาะที่ดินส่วนของโจทก์นั้น โจทก์ได้ให้ความยินยอมแล้วหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายจ้อยยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสี่โดยโจทก์ไม่ได้ให้ความยินยอม ซึ่งการที่นายจ้อยจัดการสินสมรสโดยยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสี่โดยเสนหาและมีใช้การให้ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีเช่นนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1473(เดิม) เมื่อไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ การให้ดังกล่าวจึงไม่ผูกพันโจทก์ โจทก์ย่อมฟ้องเรียกที่ดินพิพาทอันเป็นสินสมรสส่วนของตนคืนได้ แต่โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจ้อยตั้งแต่พ.ศ. 2465 ก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 พ.ศ. 2477 ซึ่งตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 มาตรา 4บัญญัติว่า บทบัญญัติ บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ไม่กระทบกระเทือนถึงบทบัญญัติมาตรา 4 และมาตรา 5แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477 ดังนั้น การแบ่งสินสมรสของโจทก์กับนายจ้อยจึงต้องแบ่งตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 68หาใช้แบ่งคนละส่วนเท่ากันตามมาตรา 1533 ไม่ ปรากฏว่าโจทก์กับนายจ้อยต่างไม่มีสินเดิมด้วยกัน เมื่อนายจ้อยถึงแก่ความตายสินสมรสต้องแบ่งเป็นสามส่วนเป็นของนายจ้อยสองส่วน อีกส่วนหนึ่งเป็นของโจทก์ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งนั้น เป็นการพิพากษาให้

โจทก์ได้รับส่วนแบ่งในสินสมรสมากกว่าส่วนที่โจทก์ควรจะได้รับตามกฎหมาย เป็น
ข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความไม่ฎีกาใน
ปัญหานี้ ศาลฎีกาก็เห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสี่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
8606 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่โจทก์หนึ่งในสาม
ส่วน พร้อมกับชำระค่าใช้จ่ายและค่าภาษีในการโอนหากจำเลยทั้งสี่ไม่ไปทำการโอน
ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสี่ หากไม่สามารถทำการโอน
ได้ให้จำเลยทั้งสี่ชดใช้ราคาเป็นเงิน 833,333.33 บาท

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ